道來說，以人行道來講，我已經走在機慢車道了，再多一台汽車 我就在慢車道了，你就知道我每天在走多危險，我希望說 草案要設好，不要違反原本的法，讓所有人，我們看得到還好，視覺障礙者看不到怎麼辦，沒辦法走的話怎麼辦，圍起來也是違法，但為什麼民眾檢舉才要取締，本來就應該有，警察局應該有這個權利，正常來說不應該，警察局違反就要取締，這個罰則都有，謝謝。

將軍區公所 陳惠蘭:
首先我認為中華民國政府的騎樓，本身就有問題，這是我們建築物多功能使用空間，它是從公眾利益出發點，私人財產怎麼可以公眾利益，中華民國政府沒有堡壘原則，我相信中華民國政府沒有堡壘原則，都市計畫重劃的時候，本身就是考慮到不要設置騎樓，建築法規要修改，上述問題我跟大家回答，騎樓不能整平，我們努力的是不同，建築師建造材質不同，高低是不同的，選用材質不同，這四點不可能騎樓整平，這個是天方夜譚啦，首先，我們說這個，土地在規畫的時候，騎樓可能佔三分之一或四分之一，使用空間，店面經濟損失多少，還有一個部分，台灣是處於地震的區域，我們建築物頭重腳輕，需要加強建築結構，一地震就會倒，騎樓會發生問題，我是希望，廢除騎樓，我剛才強調，它是私人的多功能使用空間，還有一個部分，我們道路一部分，交通局有沒有補助，沒有嗎，還有一個，你的騎樓三公分。這個很危險，輪椅推過去，人會不會倒了，立法 跌倒 誰要賠償，騎樓的土地使用者要去賠償，這個讓人民風險管理，沒有辦法風險管理啊，晚上關起來，這個騎樓沒有辦法管制。

市民:
大家好，我本身任職經發局，我對這個草案，市府版的為例，第四條設置停車位供營業使用規範，營業使用有所規範，在道路運通要八公尺，還有再留設淨寬，要橫向1.5 縱向1.3公尺，我覺得說竟然法條裡面有定這樣的規範，是不是符合規範，都可以做停車的約束性使用，我知道經發局這邊，如果每案都要由經發局審查，許可認可的話，現在公司行號，就有十多萬家，每一案逐案計畫書審查，後續管理，恐怕人力無法負荷，如果剛剛的常務理事這邊講的，我們訂自治條例可不可，適法性能否定這樣的法，能不能延伸使用，本身自治條例要去考量，如果說覺得。不需要訂這個營業行為的話，經發局就不用所謂

的審查許可，這是這次最主要要討論的。

市民朋友：
我們這個騎樓，是財產權，應該用違規容積率來限制，謝謝。

臺南市無障礙協會_邱麗夙常務理事：
第二次發言，今年五月一號設置，行人交通設置條例，上面都有講到騎樓的，你先確定我們真的可以這樣做嗎，不能的話，我覺得這個草案還需要開下去，當初市議員提出來，是為了讓大家可以停汽車，你知道停汽車，汽車畫在你們家一樓大廳，都是這麼畫，大家覺得把他挪出來停外面，裡面當我的客廳跟商業行為，市議會開的時候，我的地不能停車，為什麼我自己的地不能停，車子不能停，因為你自己把空間用走了，真的騎樓草案有過，最多允許可以停機車，停機車要畫位置，怎麼知道可不可停車，可是剛剛講的縱向，縱向130要留下來，店家要做生意，人要走進去買，客人可以停在門口，那個時候防疫期間，都不內用，門口買一買就走，他是可以不開放內用，想要開大一點讓大家內用，就租兩間，我沒有說不能做生意，騎樓是大家，中央很早就訂，中央改法 回歸到私人，大家都依法來做，你說真的，依法 不取締，工務局很辛苦，每天外面走，工務局也很辛苦，中華電信那些箱子，可不可以移開人行道，我要上班有經濟能力，我每天走在馬路上，後面大車就在旁邊的，感覺是什麼，你們沒有嘗試過，不了解我的感受，我想說的是騎樓還給我，打個電話問為什麼騎樓再用，他說我家的地為什麼不能停，他不知道騎樓供大眾使用，民眾不清楚，應該要給行人走，不是只有我，我還是覺得，希望所有騎樓可以暢通，去日本就知道，永遠行人優先。

臺南市人本交通促進協會：
剛剛還缺少講到，限期改善有沒有次數限制，可以每月一次持續兩年這樣，謝謝。

穎艾達利議員：
謝謝，那本來公聽會應該是希望能夠，聽大家的意見，我也是法規制定者，要有點避諱，今天感謝市府，因應市議會同事提案，做調整版本，感謝喔，第一個是，我想大家都知道，因為我沒有參與這個聯署，

跟提案，提案人的意思剛剛有提到，是為了要停車，而且是要停汽車，雖然臺南市政府版本，是希望把這個概念淡化，他還是會有停車，你在停車上做修改，變成騎樓地管理，你看條文所有內容，還是在停車的部分，這一塊到時候明確表達，連停車都修正，我主要針對騎樓停車，你的騎樓使用方式，除了停車 還有更多元，但營業細節沒有提到，跟你們表達意思有落差。
第二塊，要說清楚你闡明說，是針對騎樓停車，就不會涉及騎樓整平，剛剛都是基於騎樓整平產生的，第三個，針對停車，把它框定適用機慢車，跟提案人原意不同，這塊跟提案人意思不一樣，機慢車跟提案人的版本定義，不妥，你要，引用道路交通處罰的機慢車，如果這樣我請問機慢車是什麼，還是乾脆回到道路安全規則，第三條 第六款，機車是甚麼 慢車是甚麼，會不會更明確，訂定要更注意這些東西，再來是說，騎樓的寬度問題，我們大概提醒過，不是所有騎樓都一樣寬度，不同的寬度設定，預留設定，有的騎樓比較短，有的比較長，你要留1.2公尺或1.3公尺，留下來的地方要幹嘛，我想這個地方要參酌建築技術規則第57條，不同寬度設置，市府算是被動因應議會要求，希望這塊部分正式提到議會，要增加這些東西。

尤天厚副秘書長：
有沒有要補充發言，如果沒有，發言到這邊告一段落，請有關機關做答覆，首先請這個法規主管機關工務局，針對議題，先做回應。

工務局：(陳世仁 局長)
針對各位給我們的建議，做回應，剛才大家都有提到，這個版本是針對議會版本，做法令上的一些適用做調整，顯示跟調整，騎樓停車問題，是否有違反交通規定，我們有跟交通局溝通討論過，根據交通管理條例，檢視相關規定，在第四條這邊限縮在機慢車，剛剛議員有提到，機慢車的定義，是不是按照交通管理條例的設定，原則上是，這個內容回去會做調整，另一個是說，設攤的問題，他也是交通管理處罰條例，他在八十二條 第一項第十款，有提到，行為人在違反，相關規定裁罰的規定，未經許可，在道路上擺設攤位並不是都不行，這個是他的規定，騎樓在道路交通條例，是屬道路部分，這一條主要根據這一條，相關內容，訂定說不管設攤 停車都要先，申請許可，之後他才可以從事這樣的行為，其他的部分，關於寬度主要是1.5米，

規範人行道裡面，現在全國都在有提到，騎樓的管理計畫的部分，高雄的部分也有提到，寬地是1.5米，縱向是說，從騎樓店面或是住家出入口，通道道路上方向，這個是縱向，我們希望這個方向，可以留特定的區劃，邱常務理事 跟林理事長，提到，早期因為地勢關係，高低不平，如果你只留下橫向1.5米線框，無障礙人士無法到道路上面，我們希望縱向部分，可以有一定的淨寬，有放寬，要留設到1.3米，考慮到無障礙通路問題，其他關於民眾提到，騎樓要廢除掉的規定，這是中央規則，有訂定說，相關道路寬度留設騎樓，要廢除騎樓管理，不是地方政府去訂定，要跟中央討論法定部分，關於騎樓高低不平的部分，工務局也在做騎樓整平跟順平相關工作，但公家機關來做整平或順平，需要經過所有權人同意，在一些的民眾，像是人本交通協會也提到，是不是可以在我們條例，律定一下，騎樓要使用，要賦予它們責任，讓他們提出，他們同意騎樓整平的同意書，這個部分，我想我們可以研議看看，後續可以納入，騎樓自治條例草案，看看是不是有符合條例精神，這個條例主要講騎樓使用管理，而不是騎樓改善這件事情，以上這些說明，如果有涉及到警察局交通局，經發局或其他各局處，再由其他局處說明，以上。

交通局代表_停車工程科
劉佳峰科長：
主席 議座，事實上在交通管理處罰條例裏面，針對騎樓停車有明確規範，55條 56條有規範，明確規範是禁止停車，不過法規另外在90條之3有例外，不妨礙行人通行原則下，主管機關可以視這例外條例，定條例部分，希望說針對行人通行，有更明確規定，1.5或者1.3公尺的空間，留設必要空間後，再來開放機車，以上說明。

警察局交通警察大隊_黃東偉組長：
今年六月三十後，交通管理處罰條例，針對騎樓的停車，已經都沒有辦法檢舉，要檢舉違規都是透過議員來報案，對於警察機關，沒有檢舉，縱使沒有檢舉，也針對比較容易，剛剛提到停車的部分，相信誠如交通局說的，現行法令，各種車種都不可以在人行道停車，有例外，除了不影響行人通行，各分局會針對各案去做，其他配合來執行，有關道路障礙部分，目前現行都以處罰條例第82條第1款去處理，未來縱使有許可，沒有依照許可擺設，82條第10款做罰款的動作，以上補

充說明。

法制處代表_楊璿圓處長：
剛才提到給中央制定，行人交通安全設施條例，這個部分我們之前跟工務局這邊，有做相關的討論，就相關的自治條例有牽涉的部分，相關自治條例條例牽涉也會納入考量，謝謝常務理事建議，整個自治條例制定，希望說對於我們地方自治事項，如果說在這裡面可以因應，地方的因地制宜，可以適用我們相關法規，行政機關執行，也有利於民眾權益的維護，到底行人的交通通行權益，跟私有財產權保障怎樣取得平衡，這個部分，都會再接受民眾意見，再跟工務局這邊，做審慎的評估 ，以上。

尤天厚副秘書長:
還有沒有其他單位要補充?剛剛有來賓提出一些反映，牽涉到建築法及建築技術規則，但今天主要議題是要討論騎樓，所以這個部分就找機會私下討論，其他的部分，都聽到也都理解了，希望了解大家的意見，才會召開今天的公聽會，因為這個議題和全民有關，應該要全民一起來討論，還有沒有人要發言。

臺南市人本交通促進協會_林詠軒：
之前提的協會，針對騎樓使用義務的部分，我們當時希望申請騎樓使用的用戶，未來希望騎樓外面設置人行道的問題，我們認為人行道對於交通比騎樓還要大的，人行道有不可替代的地方，這版本必須要有人行道地方，才可以申請跟當初想法有一致，後面其他人行道整合，這邊就不再贅述。

尤天厚副秘書長:
行人要有基本通行權，才可以考慮到其他的，這事關人身安全，在憲法上，就是基本權利衝突的問題，行人生命身體健康，是優先保護，接著才是保護其他人民的營業自由，在座各位來賓還有沒有意見補充?

區公所代表：
這個部分我強調都市計畫，重劃本身就要設計的，兩邊要設置人行道，商業區 住宅區要分，希望可以處理這件事情，不然到最後讓人民利

益衝突這是不對的，謝謝。

尤天厚副秘書長：
這邊可以跟你回答，都市計畫有考慮，現在在處理以前留下來的問題。

穎艾達利議員：
針對立場意見部分，剛剛有提到說機車　，慢車定義問題，剛剛，提到道交90-3前提是甚麼，不要忘記道交90之3前提是什麼，適用範圍在哪裡，車道，它是圓環　人行道，還有十字路口10公尺範圍內，其中，我們講到騎樓，道路交通處罰條例，有提到兩次，這個騎樓車道的部分有提到一次，我們這邊講，不是說車道的騎樓，他講的第二次是針對，行人道　人行道，他指的是專供人行通行的騎樓，我們這個狀況，不是專供人行通行的騎樓，而是私人財產的騎樓，不是要反駁你，還是從法規衝突態度去思考，今天只能停機慢車定義就好，按照道路交通管理規則，包括人力　獸力車，各種微型電動車，都是可以停的，有沒有在想像之中，如果我就停一台牛車，你到底是認為我是商業　，收藏　還是單純交通工具，這個部分要定義明確，整個條文，按照提案議員要停汽車，避開這個話題不說，還是試圖要去沖淡這個，議員是為民喉舌，針對停車需求住戶的問題，你用騎樓地去跳過，用騎樓地這個方法跳過，商業用途　私人用途，商業用途　其他用途，常務理事有提到，民法765條，他是受到法定限制，你的問題不算問題，我們也是法規優位性問題，在母法之下，不能反過來壓榨，我想這塊要麻煩，這一塊府方這邊，要多斟酌一下，謝謝。

尤天厚副秘書長：
今天感謝與會代表，穎艾達利議員，民意代表服務處主任等，感謝市府有關單位，來參與公聽會，再次強調，處理自治條例，本府沒有先入為主或預設立場，希望先聽聽大家意見，在保障人民的生命身體健康之前提下，有沒有辦法融入，其他憲法保障的部分，這邊會再進一步研究，感謝穎艾達利議員，提供意見給我們思考，如果大家沒有其他意見，今天公聽會就到這邊，大家如果還有想到其他意見，麻煩各位用書面，或者email方式，把相關意見提供給我們，我們都會納入參考，謝謝。
謝謝所有參與單位，再次感謝大家參與今天的公聽會，臺南市政府會

廣納意見，讓自治條例能夠更週全，再次謝謝大家參與。

研擬「臺南市騎樓地使用管理自治條例」草案
公聽會會議紀錄(第二場)

壹、時間：中華民國113年8月28日(星期三)上午9時30分

貳、地點：臺南市議二樓大會議廳

參、主席：尤天厚 副秘書長

肆、出列席人員：如簽到表

伍、議程：

一、司儀開場

二、主席致詞

三、業務單位草案提要說明(工務局)

四、意見陳述與討論

五、各機關回應重要爭點

六、主席結語

陸、散會

附錄一、公聽會內容

附錄二、書面意見

附錄一、公聽會內容

尤天厚副秘書長：
感謝穎艾達利議員、正軒議員及立委服務處的助理，還有各個有關的協會代表，包含臺南市無障礙協會，以及臺南市人本交通促進協會，還有與會貴賓，大家好。今天非常熱烈，希望大家都可以知無不言、言無不盡，讓政策推動更落實，更貼近民意，讓整個政策推動更落實，今天是臺南市騎樓管理使用自治條例公聽會第二場，第一場在民治中心，感謝有些協會到場表達意見，很感謝，今天我們選擇在這裡，希望市民朋友踴躍參與，很感謝大家。今天討論的議題，涉及法律及實務層面上的問題，憲法守護人民行的權利，是不是還有容許其他相關運用的空間，這是很值得大家關心的議題，希望跟大家說清楚。也在此強調，騎樓的所有權，是屬於建物所有權人，今天要討論的是，針對公用關係，保障行人權益的同時，做有效的使用，到底有沒有這個空間，市府基本上是中立，希望可以讓政策圓滿，讓相關的條文可以更貼近大家的想法，感謝在座各位的參與，我把時間留給大家發言，感謝大家，再次感謝大家蒞臨，參與公聽會。

周議員嘉韋:
主要看完整個工務局提到幾個點不同，第一個是人行道，同時有人行道跟騎樓的使用問題，這個在議會版本是希望，就把騎樓還給土地所有權人，本來就有通行的地方，市府版本講到說通行，要沒有障礙的情況下，通行沒有障礙是市府要負責，不是人民要負責，人行道可以人走，騎樓要還給人家，人行道不能通行，是市政府責任這是第一個點，第二個點我提到的市議會版本，包含汽車可以停放，府方只有機慢車，這個案由最原始，我相信在地的里長，遇到的問題是汽車的問題，汽車放騎樓，他的騎樓要夠大，他去爭執說汽車停不下去，是他汽車的問題，不能怪人家取締，汽車可以停到騎樓，可以留下通行空間，我認為法規上要有空間可以做，要把範圍排出來，最後一個，這邊提到說，騎樓的暢通範圍要多大，這是可以討論，跟無障礙團體，可以討論要留的範圍多大，最後爭議點，無障礙要推輪椅沒辦法通行的問題，再強調一次，是騎樓整平的問題，不是騎樓範圍，我們要處理騎樓範圍，哪些地方可以通行，哪些要還給所有權人使用，現在騎樓沒有整平，跟使用範圍多大是兩件事情，範圍哪些要留下，不是討論輪椅推不過去，整平是另外一個要留下的方向，我議會所主筆的範圍要討論，要拿取更多意見，我們也會希望在法規審理，更通盤。

社團法人新芽協會(臺南市台南新芽協會):
蘇淋齊：
我這邊希望說，有關於第四條第二項規定，特殊情況之下，可以把淨寬減為1.3公尺這件事情，在人行道淨寬1.5公尺，嬰兒車輪椅要去會車，才有辦法執行，縮到1.3很難有這樣的事情，第五條第一項第一款，議會版本裡面，有提

到限期一次改善，市府版本希望屆期改善
希望可以留一次改善下來，不要讓之後執法有解釋空間，我還是必須要提醒，機車或者任何車輛，退出騎樓是全台灣，六都城市都在推動
包括台北台中，台南因為道路狹小停車空間不足，不應該因為這次修法考量到，一些店家住戶他們自己的需求，考量店家把法規訂定在裡面，我支持府方機慢車可以停，汽車不行停，台南也沒哪個地方的騎樓可以把整個汽車停進去，停進去後還要，保留所謂的騎樓空間的話
我相信沒有騎樓有辦法達成條件，再來是說，相關的轉角處跟出入口
應該要設置那些，應該要有保留暢通，未來在自治條例細則上面，可以比照臺北台中，他們有相關細緻的設計跟規劃，假設那些東西要納入後續的行政細則裡面，在騎樓跟人行道上，都有必要性，騎樓淨空在稅法上有相關減免，不能因為產權是他所有，他就有完整使用權利
還是應該以通行為主，以上。

台南市人本交通促進協會
詹喆元:
大家好，這邊是,台南市人本交通促進協會，第一次發言，所謂人本交通，每個人都可以安全使用道路，不管是嬰兒車 身障者，或是弱勢使用者，甚至聯合國身障公約，所有身障者都享有無障礙移動環境，看到台南現況，基本上臺南沒有達到要求，在道路交通管理處罰條例騎樓，騎樓就是所謂法定人行道，例外開放可能性，騎樓不應該是還給店家商家使用，他們在稅法有相關優惠，有公有利益關係，讓所有人民可以通行，人行道應該是標配，他有很多功能，修飾路型 保障行車視野，修整市容，縮減車寬等功能，人行道應該是標配，本會比較贊同市府版本，應該有人行道再開放騎樓，騎樓難以通行，不管整平與否都難以通過，人行道應該是開放前提，而非這是市政府的責任，這是市議會責任，這些東西要通盤檢討，而不是任何一個責任推給任一方，不然難以整合意見，無論在議會跟市府版本，都要把人行道做給開放前提，至少要退一步，未來要蓋人行道，商家要先同意，不要未來要蓋人行道，說我不要人行道，本來提供給人走的道路拿走了，應該要同意說，未來開放給道路，不然好處都給你們拿，這樣不合理，過去有做過友善騎樓，地上貼上綠綠線，跟騎樓開放做整合，在開放路段增設告示，不管貼線或貼告示，讓執法機關有底氣，不用每次都查詢，這裡有沒有開放，如果真的遇到糾紛比較不會有模糊空間，以上，謝謝。

台南市永康區里長發言
中華里里長：
時間關係不再一一問候，我是永康區里長，幾乎以前的臺南縣，社區裡面都是八米以下，只有幾條是十二米，你現在你要做騎樓使用，跟人行道根本做不到，騎樓每一家高度不同，又有隔間的，根本你現在在講說，要讓人行道要有